ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ทะเบียนและทำเนียบผู้ดูแลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศทส. สป.)ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นว่า ศทส. สป. ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

"**ข้อมูลส่วนบุคคล**" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

"**ผู้ใช้บริการ**" หมายถึง ผู้ดูแลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของจังหวัด

"**การประมวลผลข้อมูล**" หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศทส. สป.) เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางการลงทะเบียน และแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล
๒. ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล
๓. ข้อมูลเลขประจำตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน
๔. ข้อมูลรูปภาพ: ภาพถ่ายใบหน้า

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ศทส. สป. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ดังนี้

๑. เพื่อการจัดทำทะเบียนและบริหารสิทธิผู้ดูแลระบบ (Registry)

- **วัตถุประสงค์**: เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ตรวจสอบประวัติ ควบคุม และบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ศทส. สป. กับผู้ดูแลระบบ
- **ฐานทางกฎหมาย** : **ฐานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Task)** ตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ ศทส. สป. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ศทส. สป. อาจไม่สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบ หรือมอบสิทธิการเข้าถึงระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพให้กับท่านได้

๒. เพื่อการจัดทำทำเนียบช่องทางการติดต่อ (Directory)

- **วัตถุประสงค์**: เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ หรือช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำเป็นทำเนียบ และอำนวยความสะดวกให้หน่วยบริการภายใต้ความดูแลของแต่ละจังหวัดสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
- **ฐานทางกฎหมาย**: อาศัย **ฐานความยินยอม (Consent)** ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ศทส. สป. จะดำเนินการประมวลผลและเปิดเผยข้อมูล (เช่น ข้อมูลรูปภาพ หรือเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน) ก็ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแล้วเท่านั้น

หากท่านไม่ให้ความยินยอม จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการเป็นผู้ดูแลระบบของท่านแต่อย่างใด

<u>การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล</u>

บุคคล/หน่วยงานที่รับข้อมูล หรือ ช่องทางการเปิดเผย	วัตถุประสงค์ในการเปิดเผย	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกเปิดเผย
สาธารณชน / ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ)	เพื่อจัดทำทำเนียบผู้ดูแลระบบ และเป็นช่องทางให้หน่วยบริการสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	• ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ นามสกุล) • ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน) • ข้อมูลรูปภาพ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (เช่น ผู้ให้บริการ Cloud, ผู้พัฒนาระบบ Outsource)	เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบคลังข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูลตามสัญญา	• ข้อมูลส่วนบุคคล • ข้อมูลการติดต่อ • ข้อมูลเลขประจำตัว
หน่วยงานราชการอื่น หรือ เจ้าพนักงานตามกฎหมาย (ในกรณีที่มีหมายศาลหรือคำสั่งทางกฎหมาย)	เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน	ข้อมูลทุกประเภทตามที่กฎหมายหรือคำสั่งระบุ

<u>ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล</u>

ศทส. สป. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ และจะเก็บรักษาไว้ต่อไปอีก จำนวน ๒ ปี นับแต่วันที่ท่านพ้นจากหน้าที่หรือถูกเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลังทางไซเบอร์ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ศทส. สป. จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

<u>มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล</u>

ศทส. สป. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ จึงได้บังคับใช้มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measures) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measures) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ซึ่งสอดคล้องตามที่กฎหมายประกาศใช้ในเรื่องดังกล่าว โดยครอบคลุมถึง:

- การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) โดยจำกัดสิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการบันทึกเหตุการณ์ (Log files)
- การเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการกู้คืนระบบเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานของข้อมูล

<u>สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล</u>

ผู้ดูแลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา ๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ (ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่ประมวลผลภายใต้ฐานความยินยอม)

๒. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right of Access): ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศทส. สป. หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง

๓. สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจาก ศทส. สป. ในกรณีที่ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง

๔. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล (Right to Object): ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง

๕. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (Right to Erasure or Right to Be Forgotten): ท่านมีสิทธิขอให้ ศทส. สป. ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง

๖. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to Restriction of Processing): ท่านมีสิทธิขอให้ ศทส. สป. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง

๗. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิร้องขอให้ ศทส. สป. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง

๘. สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint): ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ ศทส. สป. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส. สป.) มีสถานะเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูลเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ จะถูกดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยจำกัดการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย (Lawful Basis) ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ศทส. สป. จะกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๒ ชั้น ๑
เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
E-mail : dpo@moph.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๑๘๐ ต่อ ๑๑๒, ๓๑๖ หรือ ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๓
เว็บไซต์ https://pdpa.moph.go.th

ช่องทางการติดต่อกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร ๒ ชั้น ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
อาคาร ๙ ดาต้าเซ็นเตอร์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
E-mail : dmdict@moph.go.th
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๒๑๘๐ - ๘๗ ต่อ ๓๑๓ /๓๒๐
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๐๖๔-๙๘๖๓